# 论文评审结果汇总

论文题目：国体的起源、构造和选择_中西暗合与差异_侣化强

版本：2.14.0　总分：75.2　平均标准差：9.8

## 预检

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| 结果(status) | conditional_pass | conditional_pass | pass |
| 问题(issues) | • 写作规范性基本可评：核心论点可定位，文章围绕“国家身体/国体”概念的神学政治谱系及其中西比较展开，结构较完整，但篇幅较长、论证线索密集，部分段落存在概念跳跃和结论先行，需评审时关注论证闭合度。<br>• 参考文献列表缺失，与正文大量脚注引用不匹配，形式规范性不足；虽有脚注体系，但文末明确标注“参考文献列表：（无）”，不符合通常法学论文规范。<br>• 引注中存在较明显的转引、外文文献格式不统一、网址与访问日期书写不规范、个别外文拼写/期刊缩写异常等问题，需重点核验引文准确性。<br>• 部分引文链条较长，出现“转引自”与“参见前引”频繁并用，增加错引、误引、张冠李戴风险。<br>• 若干史实与人物表述较为强断言，如有关概念“首创”、某学说“发明”、清教与联邦制/三权分立的因果关系等，依赖文献支撑较重，建议后续评分时核查关键法思想史节点。<br>• 学术伦理方面，文本整体具有连续论证与原创整合特征，未见可直接判定的抄袭或伪造结论；但因大量历史文献、宗教文本、外文二手文献和案例材料被密集调用，存在需要人工抽样核验的真实性与准确性风险。<br>• 个别案例和史料引用仅给出简略出处，如“State Trials，3，p．844”“State Trials，15，p．167”等，缺少案件名称、版本信息与上下文，影响可核查性。 | • 部分外文注释存在拼写与格式瑕疵（如注4 'last visitecl on June 21 th'），且期刊缩写、出版信息与页码格式不统一；<br>• 存在多处转引（如注2、注6、注12、注19等），需核对原始文献以确保引文准确性、语境完整及转引标注规范；<br>• 核心论证将中世纪神学隐喻与近代中西宪制选择建立直接因果关联，属理论推演范畴，但部分史实链条（如清教与联邦制的直接对应关系、民初议员言论的原始出处与语境）需领域专家复核；<br>• 文末未附独立参考文献列表，仅依赖脚注，符合部分法学期刊体例，但若目标期刊要求独立书目则需补充。 | • 部分外文引注存在轻微拼写或排版瑕疵（如脚注9中的'visitecl'），但不影响对文献的定位和核心学术判断 |

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| **风险(review_flags)** | • citation_risk<br>• writing_risk<br>• ethics_risk | • citation_risk<br>• ethics_risk | |
| **推荐(recommendation)** | 建议以 conditional_pass 进入六维评分。评分可正常进行，但应在评分后交由人工重点复核：1）补充并统一参考文献表；2）抽查关键引文链条，尤其是转引文献、外文原典、网页来源和“前引”回指；3）核验若干思想史关键判断与案例出处是否准确、是否存在过度概括；4）对外文拼写、访问日期、期刊/书名格式进行规范化修订。当前稿件并非不可评，但引用规范与史料核验风险不宜忽视。 | 建议带风险进入六维评分。评分专家需重点核验：1. 外文文献原始出处及转引准确性，修正注释格式与拼写瑕疵；2. 历史神学隐喻与民初宪制选择之间的因果论证是否充分、有无过度推演或史料误读；3. 确认核心引文与原始文献的一致性。文章整体结构完整、论点清晰、学术表达规范，具备进入评分程序的基础，但需专家在评分后对史实链条与理论推演进行人工复核。 | 稿件论点明确，结构完整，表达清晰；引文注释基本规范，无明显错引、伪引信号；无学术伦理风险，可直接进入六维评分。建议在后续编校中修正个别引注拼写瑕疵。 |

## 维度1：问题创新性

平均分数(mean): 86.7　标准差(std): 2.3　置信度: high

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| **分数** | 84 (excellent) | 88 (excellent) | 88 (excellent) |
| **小结** | 论文提出了关于“国体”概念起源、构造及中西选择差异的可争辩且具基础性的法学问题。 | 以“身体政治学”隐喻重构国体概念起源，并解释中西宪制选择差异。 | 揭示国体起源的神学政治逻辑及中西暗合，问题极具理论深度。 |
| **判断** | 本文并非停留于史实梳理，而是围绕国体/政体、国家法人、单一制/联邦制之法思想基础提出系统争点，问题成立且较有创新性。 | 问题具明确理论争点，触及宪法学核心范畴，成立且重要。 | 问题涉及法学核心概念且存在理论分歧，虽无标准问题句但争点明确。 |
| **根因** | 可争辩性得分=4/4，枢纽性得分=3/4，锚定excellent档，给84分。其问题明确，属宪法学/法思想史层面，存在理论分歧，并涉及国家构造、主权与国体等基础概念；但核心争点偏历史法思想重构，对现实制度直接牵引略弱。 | 可争辩性得分=4/4，枢纽性得分=4/4，锚定excellent档，给88分。 | 可争辩性得分=3/4，枢纽性得分=4/4，锚定excellent档，给88分。 |
| **证据** | • “国家法人”“国体”以及19世纪所谓的“国家有机体”学说，至少在霍布斯那里就已系统化了。<br>• “国体”概念乃孪生姐妹，而其历史更为久远。 | • “国家法人”、“国体”……至少在霍布斯那里就已系统化了。<br>• “一个头部，一个身体，一个灵”的教义，决定了横轴上的一元论与纵轴上的单一制正统。 | • 然而，“国家法人”、“国体”以及19世纪所谓的“国家有机体”学说，至少在霍布斯那里就已系统化了。<br>• 由于缺少类似西方清教革命的洗礼和除魅，中国传统身体政治学不存在共和民主、混合制和联邦制的文化基因。 |
| **优点** | • 明确挑战通说，提出起源性争点<br>• 触及主权、国体、国家法人等基础概念 | • 溯源国体至中世纪神学，视角新颖<br>• 以隐喻结构解释宪制选择，逻辑自洽 | • 触及国体与主权等法学核心概念，枢纽性极强。<br>• 揭示中西宪制差异的深层神学/文化根源，视角新颖。 |
| **缺点** | • 问题句多为隐含，未以问句集中呈现<br>• 现实制度调整指向不如理论史争点鲜明 | • 缺乏显性“是否/如何”问题句<br>• 历史宏大叙事与法教义学衔接稍弱 | • 缺乏明确的法学问题句，开篇偏重历史溯源陈述。 |

## 维度2：现状洞察度

平均分数(mean): 81　标准差(std): 17.3　置信度: critical

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| **分数** | 61 (marginal) | 90 (excellent) | 92 (excellent) |

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| **小结** | 论文有较强问题意识与争议展开，但研究地图不完整、流派覆盖不足。 | 文献梳理清晰勾勒“国家身体”隐喻的源流与中西宪制选择差异，研究地图完整。 | 文献梳理完整，精准定位既有研究错漏，法学流派覆盖充分。 |
| **判断** | 本文能提出明确修正性主张并指出既有说法之误，但对既有法学研究成果与法学流派的系统提炼明显不足。 | 本维度成立。论文精准定位既有研究对国体起源的误判，明确理论缺口，并以神学政治与身体隐喻为切入点展开比较法史分析。 | 本维度高度成立，研究地图三要素齐备且法学流派对话丰富。 |
| **根因** | 三要素得分=4/6，法学流派=1个，锚定marginal档，给61分。到达点部分满足，未竟点与本文切入点较明确，但法学流派主要呈现为一元论/清教多元模式对照，未形成充分法学流派覆盖。 | 三要素得分=6/6，法学流派=3个，锚定excellent档，给90分。文献精准批判既有归因谬误，清晰界定一元论与清教分权论等对立流派，研究地图完整且理论纵深足。 | 三要素得分=6/6，法学流派=4个，锚定excellent档，给92分 |
| **证据** | • 有论者认为，德国学者阿尔布雷希特于1837年最先提出了“国家法人”概念<br>• 然而，“国家法人”、“国体”以及19世纪所谓的“国家有机体”学说，至少在霍布斯那里就已系统化了 | • 然而，“国家法人”、“国体”以及19世纪所谓的“国家有机体”学说，至少在霍布斯那里就已系统化了。<br>• 其实，这一人体仿生政治学的画像“国家身体”，既非19世纪德国的发明，亦非日本的原创，更非源自霍布斯之手。 | • 有论者认为，德国学者阿尔布雷希特于1837年最先提出了“国家法人”概念<br>• 然而，“国家法人”……至少在霍布斯那里就已系统化了……既非19世纪德国的发明 |
| **优点** | • 明确点出既有起源叙述并提出修正<br>• 本文问题与“误认起源”直接对应 | • 精准识别并批判既有研究对国体起源的归因偏差。<br>• 清晰勾勒一元主权论与清教分权论的宪制对立脉络。 | • 既有成果与未竟点对应精准，破立结合。<br>• 涵盖主权一元论、权力分立、联邦制等多流派。 |
| **缺点** | • 对既有研究成果缺少集中归纳提炼<br>• 法学流派辨识不足，更多是史实叙述 | • 本文切入点表述偏重史实铺陈，缺乏显性方法论宣告。<br>• 流派梳理偏重政治神学，与当代实证法学对话稍弱。 | • 部分流派引证偏思想史，法学规范对话稍弱。 |

## 维度3：分析框架建构力

平均分数(mean): 58.7　标准差(std): 6.4　置信度: medium

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| **分数** | 66 (good) | 55 (marginal) | 55 (marginal) |
| **小结** | 论文构建了“一头、一身、一灵”的历史解释框架，但法学操作化不足。 | 本文以“身体政治学”隐喻构建国体分析框架，具历史解释力但缺乏法学操作转化。 | 论文建构了“横纵轴”与“身体政治学”框架，但缺乏司法与制度操作层面的法学转化。 |
| **判断** | 该文有较稳定的概念—维度—比较框架，并在全文反复调用，但主要用于思想史解释，未充分转化为可操作法学分析步骤。 | 框架具备分类维度与后文调用，但未转化为可操作的法学分析步骤或裁判规则。 | 框架概念清晰且分类明确，但停留在观念史阐释，未转化为法学操作步骤。 |

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| 根因 | 框架可操作性得分=3/4，法学转化度得分=2/4，锚定good档，给66分。 | 框架可操作性得分=2/4，法学转化度得分=0/4，锚定marginal档，给55分。 | 框架可操作性得分=3/4，法学转化度得分=0/4，锚定marginal档，给55分 |
| 证据 | • “‘国家身体’的二维构造：在横轴上……在纵轴上……”<br>• “‘一个头部，一个身体，一个灵’的教义，决定了横轴上的一元论” | • “一个头部，一个身体，一个灵”的教义，决定了横轴上的一元论……纵轴上，单一制被视为正常的国家形态<br>• 就横轴而言……纵轴上的中央与地方关系而言…… | • 横轴上，清教从混合制到权力分立的“多头多元”模式，与“一元论”下博丹式的国体类型三分法形成了鲜明对比。<br>• 纵轴上，清教主义的联邦制，与传统天主教国家的单一制相互对立。 |
| 优点 | • 核心框架术语较集中，横轴/纵轴划分清楚。<br>• 框架贯穿中西比较与历史叙述，后文调用频繁。 | • 横纵双轴分类标准清晰，有效统摄中西国体演变脉络<br>• 核心隐喻贯穿全文，历史比较分析中反复调用 | • 提出了“横轴-纵轴”的清晰分类标准，有效解构国体与政体概念。<br>• 核心框架术语贯穿全文，历史叙事与分析框架结合紧密。 |
| 缺点 | • 核心概念偏历史隐喻，法学定义不够规范化。<br>• 缺少裁判规则、法律适用流程等直接操作指引。 | • 核心概念缺乏明确法学界定，停留于神学政治隐喻<br>• 未转化为裁判规则或制度设计，缺乏法学操作指引 | • 神学/历史学概念未转化为法学裁判规则或适用流程。<br>• 缺乏制度设计层面的可操作方案，仅止步于历史解释。 |

## 维度4：逻辑严密性

平均分数(mean): 74.7　标准差(std): 12.3　置信度: critical

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| 分数 | 61 (marginal) | 78 (good) | 85 (good) |
| 小结 | 论文主线清晰，但从思想谱系到民初国体选择的跨时空因果推断过强，关键链条存在跳跃。 | 以“身体政治”隐喻为轴，推演国体构造逻辑并解释中法宪制选择。 | 论文以“一个头部、身体、灵”为线索，严密推演中西国体选择差异。 |
| 判断 | 可看出“神学隐喻—国家构造—中法选择”的统一论证意图，但核心结论不能被前文材料充分必然推出。 | 论证链条完整且内部自洽，但将复杂宪制选择归因于单一文化隐喻，存在因果简化。 | 逻辑链条完整，中西对比推演顺畅，核心结论可由前文神学政治与身体隐喻分析有效推出。 |
| 根因 | 先证成中世纪至近代的“国家身体”谱系尚较连贯，但由此推出法国与民初中国制度选择主要受该隐喻支配，证据多为观念呼应而非充分因果论证，故仅属边缘成立。 | 推理步骤环环相扣，史料支撑充分；然未充分排除地缘、经济等竞争性解释，因果推断略显绝对，故未达优秀。 | 推理步骤环环相扣不可删改；虽因果机制偏重观念史解释，但在该框架内论证严密，故评高分。 |
| 证据 | • “这就是制宪十年间单一制的胜出，联邦制和省宪自治的流产。” | • “一个头部，一个身体，一个灵”的教义，决定了横轴上的一元论……纵轴上，单一制被视为正常的国家形态 | • ‘一个头部，一个身体，一个灵’的教义，决定了横轴上的一元论……纵轴上，单一制被视为正常的国家形态 |

| | 模型一<br>gpt-5.4 | 模型二<br>qwen/qwen3.6-plus | 模型三<br>z-ai/glm-5.1 |
|---|---|---|---|
| | • “中国之所以循法国道路，源于中国传统身体政治学与…高度的暗合之处” | • 由于缺少类似西方清教革命的洗礼和除魅，中国传统身体政治学不存在共和民主、混合制和联邦制的文化基因 | • 中国之所以循法国道路，源于中国传统身体政治学与……天主教神学政治之间有着高度的暗合之处 |
| 优点 | • 核心概念贯穿全文，论证主线较稳定。<br>• 大量史料用于支撑“身体政治学”源流。 | • 隐喻到制度的推演路径清晰，历史文献与法理逻辑咬合紧密 | • 核心隐喻贯穿始终，中西对比逻辑对称。<br>• 从神学教义到政体构造的推演链条清晰。 |
| 缺点 | • 由概念相似直接推制度因果，缺中介论证。<br>• 对反例与其他解释竞争不足。 | • 将宪制选择单一归因于文化隐喻，忽略现实政治博弈与制度移植的复杂性 | • 观念决定制度的因果论证略显单一。<br>• 清教与联邦制的关联推演稍显跳跃。 |

## 维度5：结论可接受性

平均分数(mean): 79　标准差(std): 12.2　置信度: critical

| | 模型一<br>gpt-5.4 | 模型二<br>qwen/qwen3.6-plus | 模型三<br>z-ai/glm-5.1 |
|---|---|---|---|
| 分数 | 87 (excellent) | 85 (excellent) | 65 (excellent) |
| 小结 | 结论能嵌入既有国体史与宪法史争论，并与中国法学语境保持较强兼容。 | 结论通过历史与比较视角重构国体谱系，有效回应学术争论并深植中国语境。 | 论文结论有效回应学术争论并扎根中国语境，但缺乏制度转化方向而触及上限。 |
| 判断 | 本文属混合论文，结论既回应学界关于国体概念起源与中国近代国体选择的争论，也对中国制度语境作出历史性解释，整体可被共同体认真回应和接受。 | 结论具备高度对话能力与理论自洽性，原则层面兼容法秩序，可接受性强。 | 结论在共同体对话上表现优异，但受限于理论论文无制度方向而触及评分上限。 |
| 根因 | 共同体对话度得分=4/4，制度可接受度得分=3/4，按混合/制度论文标准锚定excellent档，给87分。 | 共同体对话度得分=3/4，制度可接受度得分=3/4，锚定excellent档，给85分 | 共同体对话度得分=3/4，制度可接受度得分=2/4，锚定excellent档，因理论论文无制度方向触发上限规则，给65分 |
| 证据 | • “国家法人并非阿尔布雷希特的首创。”<br>• “中国之所以循法国道路，源于中国传统身体政治学……” | • 准确地说，“国家法人”和“国体”、“政体”概念乃孪生姐妹，而其历史更为久远。<br>• 中国之所以循法国道路，源于中国传统身体政治学与排斥清教的法国所信奉的天主教神学政治之间有着高度的暗合之处 | • 国家法人并非阿尔布雷希特的首创……将国家喻为活的人体，也远非19世纪德国公法学家……的发明<br>• 民初中国与大革命时期的法国……在国体选择和重构上表现出惊人的一致……或许是由三者文化之间的差异与暗合决定的 |
| 优点 | • 明确修正国家法人与国体起源的通说<br>• 将结论放入中国近代制宪与国体选择语境 | • 明确挑战既有学术定见，精准定位理论争论坐标<br>• 深度结合中国宪制史与传统政治哲学，本土适配度高 | • 清晰修正了既有关于国体起源的学术争论<br>• 深刻结合了中国传统身体政治学与制度语境 |

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| **缺点** | • 结论对可能反例与竞争解释回应仍偏简略<br>• 制度转化方向较原则化，现实法适用联系有限 | • 结论部分未显式讨论潜在反对意见或论证局限<br>• 对理论向未来制度转化的具体指引方向略显隐晦 | • 结论仅停留在历史解释，未指出现代制度转化方向<br>• 未主动讨论反对意见或自身论证局限 |

## 维度6：前瞻延展性

平均分数(mean): 33.7　标准差(std): 8.1　置信度: low

| | 模型一<br>**gpt-5.4** | 模型二<br>**qwen/qwen3.6-plus** | 模型三<br>**z-ai/glm-5.1** |
|---|---|---|---|
| **分数** | 41 (unacceptable) | 35 (unacceptable) | 25 (unacceptable) |
| **小结** | 论文结语主要回收既有论证，缺少明确、可操作的后续延展路径。 | 论文结语仅完成历史归纳，未提供任何后续研究或理论延展路径。 | 论文缺乏前瞻延展，结语仅停留在历史总结，未指明未来研究方向。 |
| **判断** | 本文有少量“或许”式开放判断，但未系统提出后续研究问题、理论修正方案或争论推进路径，前瞻延展性较弱。 | 该维度不成立，全文缺乏面向未来的理论深化、方法指引或争鸣入口。 | 该维度不成立，论文未提出任何后续研究问题、理论假设或修正路径。 |
| **根因** | 延展实质度得分=1/4，正文衔接度得分=2/4，按锚定属unacceptable档，给41分。虽与正文结论相关，但缺少具体后续研究议题与方法指引。 | 延展实质度得分=0/4，正文衔接度得分=0/4，锚定unacceptable档，给35分。结语仅总结历史脉络，无具体研究设问、方法指引或理论修正方向。 | 延展实质度得分=0/4，正文衔接度得分=3/4，锚定unacceptable档，给25分 |
| **证据** | • “这一现象，或许是由三者文化之间的差异与暗合决定的。”<br>• “如果以身体政治学的视角审视并解读，一副清晰的历史画面就会呈现出来。” | • 这一现象，或许是由三者文化之间的差异与暗合决定的。<br>• 总之，无论纵轴上摈弃联邦制而采单一制……在国体选择和重构上表现出惊人的一致 | • 结语仅总结中法与英美路径差异的文化原因，未提出延展。<br>• 无论纵轴上摈弃联邦制……或许是由三者文化之间的差异与暗合决定的。 |
| **优点** | • 结语与正文核心论点高度一致<br>• 保留“或许”判断，留有理论争论空间 | • 历史考证扎实，身体政治学框架为后续比较宪政史提供概念基础。 | • 结语与正文核心论点高度契合，未脱节。 |
| **缺点** | • 未明确提出后续研究问题<br>• 无方法论指引和理论修正路径 | • 结语止于历史归因，未提出具体后续研究问题或理论修正路径。<br>• 缺乏对反对观点的回应预设，未开放理论争鸣与深化的入口。 | • 缺乏具体后续研究问题或理论假设。<br>• 未指明理论修正方向或反对者进入路径。 |